

주 의 요 구

1. 제 목 : 공공개발 자재 수급방법 변경업무 부적정
2. 소관부점 : 남부개발처, 중부개발처
3. 내 용 :

가. 업무개요

공사는 「국유재산법」 제59조 등에 따라 국가, 지방자치단체의 일반 재산을 위탁받아 사업계획서에 따른 건축, 대수선 등의 개발업무를 수행하고 있고

남부개발처 등 3개 건설부점¹⁾은 「중소기업제품 구매촉진 및 판로 지원에 관한 법률」(이하 “판로지원법”이라 한다), 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다) 등에 따라 공공 발주자로서 계약상대방을 선정하고 자재를 구매, 관리 하는 등의 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

판로지원법 제12조에 따르면 공공기관이 발주하는 일정규모 이상²⁾ 공사의 자재 중 중소벤처기업부장관이 지정, 고시한 품목에 대해서는

1) 남부개발처, 중부개발처, 수도권개발처를 말함

2) 「건설산업기본법」에 따른 종합공사를 시공하는 업종 중 건축공사 추정가격 40억 원 이상, 전기·정보통신·소방공사의 경우 추정가격이 3억 원 이상인 공사에서 4천만 원 이상에 해당하는 자재

발주자인 공공기관이 직접 구매(이하 “관급자재”라 한다) 하도록 하고 있는데

자재의 선정, 변경 등 심의에 관한 업무는 「공공개발 관급자재 선정 업무요강」(이하 “요강”이라 한다)에 따라 수행하고 있고 요강 제18조에서는 관급자재 선정 후 항목삭제, 금액변경 등으로 선정한 자재의 변경이 필요한 경우에는 요강에 따라 처리³⁾하도록 하고 있다.

한편, 국가계약법 및 계약예규 「공사계약 일반조건」 제19조의6 등에 따라 직접 공급하는 관급자재를 계약상대자가 직접 구입, 투입하는 자재(이하 “사급자재”라 한다)로 변경하는 것을 계약상대자와 협의한 경우 등⁴⁾에 대해서는 발주자가 수급방법 변경을 승인한 후 계약상대방에게 서면으로 통지하고 그 대가를 반영⁵⁾하도록 하고 있다.

따라서, 공공개발 건설공사의 자재를 변경할 때에는 변경사유에 따라 심의를 실시하여야 하고, 계약상대방과 협의 후 수급방법 등을 충분히 검토하여 그 내역을 반영하는 등 관련 법령에 따라 처리하여야 한다.

3) 관급자재는 실시설계 중 선정하고 실시설계가 완료된 시점에서 확정되나 공사 진행 중 실제 구매가 실시되기 때문에 현장조건의 상이함, 우수제품 지정기간 만료, 단종, 수량 변경, 설계 누락(내역서 누락) 등의 사유로 빈번하게 발생하여 변경에 따른 사유와 방법을 명시하고 있음

4) 관급자재 등의 공급지체로 공사가 상당기간 지연될 것이 예상되어 계약상대자가 대체사용 승인을 신청하거나 설계변경 등으로 자재의 수량이 증가하여 전환을 신청하고 발주자가 승인한 경우

5) 설계변경으로 계약금액을 조정하는 경우 증감된 공사량의 단가는 계약단가로, 산출내역서에 없는 품목 또는 비목의 단가는 설계변경당시를 기준으로 산정한 단가에 낙찰율을 곱한 금액을 반영하고, 발주기관이 설계변경을 요구한 경우에는 설계변경 당시를 기준으로 산정한 단가와 동 단가에 낙찰율을 곱한 금액의 범위에서 계약상대방과 협의하여야 함

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 감사대상기간 중 3개 건설부점의 자재수급방법 변경업무에 대한 적정성을 점검한 결과

남부개발처 소관 ■■통합청사 개발사업의 관급자재 이동식칸막이 구매 및 설치공사⁶⁾의 경우 자재구매를 위한 입찰기간 소요 등으로 공사기간이 부족할 것이라는 건설사업 관리단의 의견에 따라 '21. 2. 2. 변경심의를 통해 관급자재를 사급자재로 전환⁷⁾하고, 같은 해 6. 29. 이동식칸막이 도급전환 실정보고⁸⁾를 승인하여 이동식칸막이 구매 및 설치공사를 최초 설계금액인 △△△백만 원으로 사급전환 하였는데

이는 발주자의 사정으로 자재 수급방법을 변경하는 것으로 자재 수급방법 변경 전에 계약상대방인 시공사(●●●●기업)와 충분한 협의를 하여야 하고 자재 수급방법 변경에 따른 계약금액의 조정은 발주자의 통보 당시를 기준으로 산정한 단가로 계약금액을 조정⁹⁾하여야 하는데도 시공사와 충분한 협의 없이¹⁰⁾ 자재 수급방법을 변경한 사실이 있었고

6) 「공사계약일반조건」에서는 자재의 수급방법에 대하여 규정하고 있는데 실무에서는 자재 특성 등에 따라 자재구매와 설치공사를 자재제조 업체에 일괄 발주하고 있고 품목별 자재구매 및 공사 일괄수행 여부는 실시설계 완료 시점에 내역서를 통해 작성, 분류 되고 있고 발주 전 일괄발주 사유 등을 검토하도록 하고 있음

7) '이동식칸막이'는 공사용자재 직접구매 대상 품목에 해당하지 않지만 설계, 시설공사 발주 시점에 관급자재로 포함되어 발주되었음(사급자재로 변경할 수 있으나 법령상 의무 사항은 아님)

8) 공사를 진행하는 중에 도서와 현장조건이 상이한 경우 등에 대해 현황을 보고하는 문서로 설계변경의 근거 자료가 되며, 시공사가 작성하고 건설사업관리단에 검토 후 발주자에게 보고하고 있으며 발주자의 승인 후 보고 내용대로 이행하도록 하고 있음

9) 계약금액의 증감분에 대한 간접노무비, 산재보험료 및 산업안전보건관리비 등의 승률 비용과 일반관리비 및 이윤을 함께 산정하여야 하는데 산출내역서의 비율에 따르되 설계 변경 당시의 관계법령 및 기획재정부장관 등이 정한 율을 초과할 수 있는 없도록 하고 있음

10) '21. 3. 12. 시공사에서는 2019년 설계당시 산정된 관급자재 설계금액으로는 시공이 어렵다는 의견을 건설사업관리단에 제출하였고 해당 금액으로는 조달청 나라장터 시스템 내

●●공무원 통합관사 개발사업의 관급자재인 화재수신기¹¹⁾의 경우 중계기¹²⁾와 화재수신기를 합한 자재의 금액이 4천만 원 이상이므로 직접구매 하여야 하는데도 사급 전환 시 4천만 원에 해당하지 않고¹³⁾ 공사일정이 시급하다는 이유로 2021. 4. 2. 공공계약부에서 관급자재 선정 심의를 실시하여 사급자재로 전환한 사실이 있는 등 [표 19]와 같이 자재 수급방법 변경이 부적정한 사례 2건이 확인되었다.

[표 19] 공공개발사업 관급자재 수급방법 변경현황

(단위 : 천 원)

사업명	품목	부적정 사유	변경사유	설계금액	변경금액
-----	----	--------	------	------	------

“기재 생략”

[소관부점 의견] 남부개발처 등 2개 건설부점에서는 감사결과를 수용하면서도 한정된 예산으로 운영하는 사업의 특성과 공사일정 등을 감안해 달라는 의견을 제시하였고 제도의 한계로 인해 구매가 불가능한 경우 등 사업관리의 어려움을 설명하였다.

등록된 자재를 구매하는 것이 불가능하다는 사실을 건설사업관리단에서도 인지하고 있었던 것으로 확인(건설사업관리단 실정보고(■통청-실정보고 21-351호))되었으며, 이후 수요기관의 요청으로 이동식칸막이 수량을 추가하면서 시공사와 별도 계약을 체결하였고 관련비용을 증액처리한 것으로 최종 확인됨

- 11) 통상 화재신호를 감지하는 ‘화재수신기’와 화재수신기가 감지한 정보를 중앙설비에 전달하는 ‘중계기’로 구성되며 「중소기업자간 경쟁제품 및 공사용자재 직접구매 대상 품목 지정내역」(중소벤처기업부 고시 제2021-19호)에 따르면 화재수신기는 중계기를 포함하고 있어 자재를 직접구매 할 때에는 중계기와 화재수신기를 동일품목으로 보는 것이 타당함
- 12) 중계기는 관급자재 인데도 당초 도급내역에 포함되어 있어 사급자재로 인지한 것으로 확인됨
- 13) 「공공개발 관급자재 선정업무 요강」에서는 해당 자재의 설계확정 금액이 4천만 원 미만인 경우 직접구매하지 않도록 하고 있는데, 설계확정(실시설계 완료 시점) 및 계약 심사 시점에서는 해당 금액을 상회했던 것으로 확인됨

4. 조치할 사항

남부개발처장, 중부개발처장은 공공개발사업의 자재 수급방법 변경 절차를 철저히 준수하고 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(주의)